

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6857/2541

นางสาว สม จิต หรือ สม จิต ร เลิศ วงศ์

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีมีเพียงว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่เท่านั้นไม่มีประเด็นเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ทรัพย์ใดเป็นมรดกหรือไม่คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่ว่าเงินค่าเสียหายที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัยไม่ใช่ทรัพย์มรดก จึงเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากคำขอและนอกประเด็น

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมพงษ์ สังข์แดง ซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ ผู้ตายมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากการที่ผู้ตายต้องประสบอุบัติเหตุจากรถจนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง ผู้ร้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมายในการจัดการมรดก ขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องมีว่าผู้ร้องมีสิทธิขอให้
ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายในคดีนี้หรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ตาย
ไม่มีทรัพย์สินอื่นคงมีเพียงสิทธิที่จะได้รับเงินค่าเสียหายจากบริษัทสินมั่นคงประกัน
ภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ประสพภัยจะได้รับเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายจึงไม่
เป็นทรัพย์สินมรดกที่ผู้ร้องจะเรียกร้องเอาไปจัดการได้นั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีร้องขอตั้ง
ผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีมีเพียงว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้
ตายหรือไม่เท่านั้นไม่มีประเด็นเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินว่าทรัพย์สินใดเป็นมรดกหรือไม่คำ
วินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่ว่าเงินค่าเสียหายที่จะได้รับจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย
จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกจึงเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากคำขอและนอก
ประเด็น

พิพากษาให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ตาม
รูปคดี

(วิชา มั่นสกุล-กนก พรธรรักษ์-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ